

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4931/2541

นาย เสวก ขาวบุบผา
นาง ประทุม บุญเยี่ยม

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 28, มาตรา 150, มาตรา 188, มาตรา 248

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดินรวม 3 แปลงมาโดยการครอบครองปรปักษ์ ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่าการเข้าครอบครองที่ดิน ดังกล่าวครอบครองแทน พ. กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามคำร้องขอ เป็นคดีมีทุนทรัพย์และศาลจะต้องแยกพิจารณาที่ดินแต่ละแปลงออกต่างหากจากกันเป็นรายแปลงว่าเป็นดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้างหรือเป็นดังที่ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านทุนทรัพย์จึงต้องแยกออกเฉพาะที่ดินแต่ละแปลง เมื่อปรากฏว่าที่ดินทั้งสามแปลงมี ราคาแปลงละไม่เกินสองแสนบาท จึงเป็นคดีที่ราคา ทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาของที่ดิน แต่ละแปลงไม่เกินสองแสนบาท อันต้องห้ามมิให้คู่ความ ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 873, 861 และ 820 ตำบลสะพานไทย (กบเจา) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีชื่อนางพร หรือ พอน แต่งเจริญ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า เมื่อปี 2523 นางพร หรือ พอน และนายรด แต่งเจริญ สามีมารรยาได้ยกที่ดินรวม 3 แปลงคือที่ดินโฉนดเลขที่ 873, 861 และ 820 ตำบลสะพานไทย (กบเจา) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ผู้ร้องและนางประเทือง ขาวบุบผาซึ่งเป็นบุตรชายและบุตรสาว ผู้ร้องและนางประเทืองมารรยาได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า นางพร หรือ พอนไม่เคยยกที่ดินตามคำร้องขอให้แก่ผู้ร้องและมารรยาแต่อย่างใดการเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นการครอบครองแทนนางพร หรือ พอน ที่ดินตามคำร้องขอยังเป็นทรัพย์สินมรดกของนางพร หรือ พอน ซึ่งมารรยาผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่มารดาซึ่งเป็นน้องสาวนางพร หรือ พอนขอให้ยกคำร้องขอ ดังนั้นกรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามคำร้องขอ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์และศาลจะต้องแยกพิจารณาที่ดินแต่ละแปลงออกต่างหากจากกันเป็นรายแปลงว่าเป็นดังที่ผู้ร้องกล่าวอ้างหรือเป็นดังที่ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้าน ทุนทรัพย์จึงต้อง

แยกออกเฉพาะที่ดินแต่ละแปลง เมื่อปรากฏว่า ที่ดินทั้งสามแปลงกล่าวคือ ที่ดิน โฉนดเลขที่ 873, 861 และ 820 มีราคา 59,400 บาท 188,500 บาท และ 51,000 บาท ตามลำดับจึงเป็นคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ของที่ดินแต่ละแปลงไม่เกินสองแสนบาท อันต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 248 วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ผู้ร้องฎีกาว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องรับฟังได้ว่า ผู้ร้องและภรรยาได้รับการยกให้ ซึ่งที่ดินพิพาทจากนางพร หรือ พอน ผู้ร้องมิได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิ ของนางประเทืองภรรยาผู้ร้อง และมีได้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนผู้คัดค้าน จึงต้อง นับระยะเวลาที่นางประเทืองภรรยาผู้ร้องเข้าครอบครองที่ดินพิพาทก่อนนาง ประเทืองถึงแก่กรรมรวมเข้ากับเวลาครอบครองโดยลำพังของผู้ร้องอันมีระยะเวลา รวมกันแล้วเกินกว่า 10 ปีผู้ร้องย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง ตามกฎหมายนั้น เห็นว่าฎีกาของผู้ร้องล้วนโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลัก ฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะฎีกา ได้จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาผู้ร้องมานั้น ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาผู้ร้อง ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นฎีกาแก่ผู้ร้อง

(เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สมคิด ไตรโสรัส-ธยา ดิษยบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ